AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1091134 - MS(2026/0154753-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	EZEQUIEL RICARDO CABALLERO GIMENEZ (PRESO)
ADVOGADOS	:	BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO - DF045095 ADRIANO VERSIANI PINTO - MG149933
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NA DOSIMETRIA QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NULIDADE PARCIAL. RETORNO PARA NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em face de acórdão transitado em julgado.

2. *Fato relevante*. Condenação do Agravante pelo delito de tráfico de drogas à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, 667 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta o cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por inexistirem elementos de dedicação a atividades criminosas e prova de que o agente atuou mediante pagamento.

3. *As decisões anteriores*. Indeferimento liminar do habeas corpus pelo Presidente da Corte. Verificação, no acórdão impugnado, de omissão quanto ao exame do tráfico privilegiado e à observância do critério trifásico na individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, apesar do caráter revisional do habeas corpus e da vedação ao seu uso como substitutivo de recurso próprio, a existência de manifesta ilegalidade autoriza o exame do agravo regimental; e (ii) saber se a omissão do acórdão

Documento eletrônico VDA56925294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:40:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:21
Código de Controle do Documento: 360e4c8b-57db-4bed-801f-c6e69a14a615

recorrido quanto à análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como à observância do critério trifásico do art. 68 do Código Penal na individualização da pena, impõe a nulidade parcial do julgado e o retorno dos autos para nova dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus não se admite como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade; configurada omissão relevante na individualização da pena, supera-se o óbice para exame do agravo regimental.

6. A ausência de motivação sobre o cabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a inobservância do critério trifásico do art. 68 do Código Penal na dosimetria configuram nulidade parcial do acórdão na parte da individualização da pena.

7. Impõe-se a anulação parcial do acórdão e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à adequada dosimetria, analisando, de forma motivada, a incidência do tráfico privilegiado, como entender de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para anular o acórdão na parte relativa à individualização da pena e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova dosimetria, com análise do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Tese de julgamento:

---

1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se seu processamento apenas diante de manifesta ilegalidade no ato impugnado. 2. A omissão sobre a análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a inobservância do critério trifásico do art. 68 do Código Penal acarretam nulidade da individualização da pena. 3. Verificada a nulidade por omissão na dosimetria, o Tribunal de origem deve refazer o cálculo penal, motivando a incidência ou não do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 105, I, e; CP, art. 68; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por **EZEQUIEL RICARDO CABALLERO GIMENEZ** contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o *habeas corpus* contra acórdão transitado em julgado.

Documento eletrônico VDA56925294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:40:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:21
Código de Controle do Documento: 360e4c8b-57db-4bed-801f-c6e69a14a615

Segundo se infere dos autos, o agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e (667) dias- multa, com imposição do regime inicial fechado, pelo delito de tráfico de drogas.

A defesa insiste no cabimento do tráfico privilegiado, porquanto não há prova concreta que o ora agravante se dedica a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Afirma que "fato é incontroverso, eis que retirado de elementos indicados no próprio acórdão: o paciente não é e nunca foi traficante, eis que tão somente decidiu realizar o dito transporte pelo valor indicado."

Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e abrandado o regime prisional.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a este *habeas corpus* **nítidas características revisionais**.

Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez priorizando o uso racional do *habeas corpus* e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, ressalvadas **as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.**

No caso, nota-se que **o acórdão impugnado foi omisso a respeito do cabimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11/343/2006**, pois deixou de indicar as razões pelas quais não reconheceu o tráfico privilegiado, sendo nulo, portanto, nesta parte, por falta de motivação e inobservância do critério trifásico estabelecido pelo Código Penal na individualização da pena.

Sob tal contexto, cabe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à adequada dosimetria penal, notadamente atento ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP e analise a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em benefício do ora agravante.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao agravo regimental para anular parcialmente o acórdão que confirmou a condenação, na parte de individualização da pena, a fim de que seja realizado novo cálculo penal, suprindo a omissão verificada sobre a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como entender de direito.

Documento eletrônico VDA56925294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:40:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:21
Código de Controle do Documento: 360e4c8b-57db-4bed-801f-c6e69a14a615

É o voto.

Documento eletrônico VDA56925294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:40:56 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:21
Código de Controle do Documento: 360e4c8b-57db-4bed-801f-c6e69a14a615